

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC.,  
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA,  
LEANNE ARCURI,  
  
*Demandantes,*  
  
vs.  
  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y  
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE  
GERENCIA Y PERMISOS DEL  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y COMERCIO,  
ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO,  
ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ  
DELGADO,  
  
*Demandados,*

CIVL NÚM.: RN2025CV00064  
  
SALA: 602  
  
  
  
SOBRE:  
  
  
  
INTERDICTO LEY 161-2009; Y  
SENTENCIA DECLARATORIA

MEMORANDO DE DERECHO DE LA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y  
TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y  
TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que  
suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:

1. El 11 de diciembre de 2025, Amigos de Tres Palmas, Inc., Ramón Díaz Zambrana y  
Leanne Arcuri, en adelante “parte demandante”, presentaron una Demanda de Interdicto y Sentencia  
Declaratoria mediante el procedimiento especial del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre  
de 2009, según enmendada, conocida como “*Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto  
Rico*”, en adelante (“Ley 161-2009”).
2. En ella solicitan la revocación del Permiso Único Incidental Operacional número  
2024-544025-PUI-300201 y su enmienda número 2024-544025-PUI-301118, al igual que la  
revocación de la Determinación de Cumplimiento Ambiental mediante Exclusión Categórica número  
2020-309883-DEC-125429. A su vez, la parte demandante solicita la paralización de toda  
construcción en curso del proyecto *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* porque  
supuestamente no cuenta con las autorizaciones y endosos correspondientes, y no está cumpliendo  
con múltiples disposiciones y condiciones impuestas en los permisos y endosos ya otorgados.
3. La ACT contestó la demanda negando las alegaciones de la parte demandante. Al  
respecto, alegó, entre otras cosas, que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras  
permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en  
cumplimiento con ellos y está exento de la presentación de una consulta de ubicación y de permiso

de construcción; el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un deslinde nuevo o distinto a aquél; este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (“*Federal Highway Administration*”), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal y que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico.

4. El codemandado OGPe también contestó la demanda negando las alegaciones de la parte demandante. Alegó, en síntesis, que emitió válidamente el Permiso Único Incidental Operacional número 2024-544025-PUI-300201 y su enmienda número 2024-544025-PUI-301118, al igual que la Determinación de Cumplimiento Ambiental mediante Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

5. El Juicio en su Fondo fue realizado el 6 y 25 de febrero de 2026 y el 28 y 29 de abril de 2026, en el cual las Partes tuvieron la oportunidad de presentar su prueba oral y documental.

6. Uno de los testigos de la parte demandante fue el planificador Luis García Pelatti. Cabe señalar que, durante su incumbencia como presidente de la Junta de Planificación, él participó en la preparación y aprobación del Plan Territorial del Municipio de Rincón, el cual incorpora este proyecto de la ACT, entendiéndose el Paseo Peatonal y Ciclista en Rincón, como uno de los proyectos integrales de ese Plan Territorial de Rincón. Así lo admitió en el Juicio. La preparación de ese Plan Territorial tomó varios años. Así pues, siendo este proyecto de la ACT uno de los que estuvo ante la consideración del Sr. Luis García Pelatti durante la aprobación del Plan Territorial de Rincón mientras él era presidente de la Junta de Planificación, entonces este proyecto fue realmente uno de los asuntos con los que él intervino cuando fue servidor público, con lo cual le aplica la prohibición de no ofrecer información, cooperar, asesorar o representar a cualquier persona o entidad sobre esos asuntos que él intervino, según establecido en inciso (a) del Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1857e.<sup>1</sup> Al testificar en este caso a favor de la parte demandante, el Sr. Luis García Pelatti violó esa disposición legal de ética gubernamental, por lo que su testimonio a favor de la reclamación de la parte demandante no merece credibilidad ni valor probatorio alguno.

---

<sup>1</sup> El Artículo 4.6 se titula “Restricciones para las actuaciones de los ex servidores públicos” y dispone lo siguiente en su inciso (a): Un ex servidor público no puede ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público. 3 L.P.R.A. § 1857e.

7. Según autorizado por este Tribunal, la ACT somete este memorando de derecho para argumentar que, luego de examinada la prueba oral y documental admitida en el récord de este caso, la reclamación de la parte demandante es inmeritoria.

### **Derecho Aplicable**

8. La Ley Núm. 161-2009, también conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (en adelante Ley 1610, 23 LPRA sec. 9011 et. seq.) creó lo que se conoce como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y le concedió la facultad y jurisdicción para poder emitir permisos, recomendaciones, licencias o certificaciones relacionadas al desarrollo y el uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9012s y 9018.

9. Esta ley tuvo como motivo “reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente”. 23 LPRA sec. 9011 et. seq. (exposición de motivos). En ese sentido, este propósito de inspirar transparencia y confianza en los procesos de expedición de permiso se logra al establecer un procedimiento de revisión ante los tribunales, al igual que la instauración de mecanismos interdictales para hacer valer las disposiciones de la ley.

10. El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009 establece una presunción de legalidad y corrección de las determinaciones finales y permisos de la OGPe, cuando dice:

*“Artículo 9.10. — Certeza de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019i)*

*Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.*

*Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.*

*De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros.*

*Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley”.*

11. Esta presunción de legalidad y corrección de las determinaciones finales y permisos de la OGPe es una presunción mandatoria. De esa forma, el juzgador está obligado a seguirla hasta que se presente evidencia competente y suficiente que derrote el hecho presumido.

Véase, *Pueblo v. Colón González*, 209 DPR 967, 984 (2022).

12. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone el procedimiento para la revocación de las determinaciones finales y permisos de la OGPe. Al respecto, establece lo siguiente:

*“Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)*

*La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de (sic) en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.*

*Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevaré a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.*

*El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.*

*En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a*

*cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.*

*El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo”.*

13. Conforme a ello, el Artículo 9.10 establece el estándar para la revocación de una determinación final o permiso otorgado por la OGPe y el Artículo 14.1 (1) dispone sobre el recurso y el procedimiento para hacerlo.

14. Con ello en perspectiva, pasemos a discutir los planteamientos que hace la parte apelante.

### **Argumentación**

#### **a. Este proyecto cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes**

15. Según admitido por el Sr. Luis García Pelatti, perito de la parte demandante, este proyecto de la ACT cuenta con la autorización o endoso de las siguientes agencias gubernamentales:

- a) *Federal Highway Administration*
- b) Departamento de Recursos Naturales
- c) Oficina de Gerencia de Permisos de PR
- d) Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.
- e) Oficina Estatal de Conservación Histórica
- f) Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre
- g) Instituto de Cultura Puertorriqueña
- h) Municipio de Rincón

16. A su vez, el proyecto cuenta con un acuerdo entre la ACT y el Municipio de Rincón, en el cual la ACT asume la responsabilidad de la construcción del proyecto y el Municipio se encargará del mantenimiento y operación del Paseo y del pago de sus utilidades.

17. En cuanto a un área relativamente pequeña de humedales, la cual consiste en un área de 0.0353 acres en total, la ACT obtuvo el permiso número SAJ-2004-01461 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, basado en el permiso nacional número 14. Como parte de este permiso, se obtuvo un certificado de consistencia con el plan de manejo de la zona costanera y un certificado de calidad de agua. El mismo contiene requisitos que incluyen medidas de mitigación para escorrentías durante la construcción, plan de mitigación de humedales, plan de monitoreo arqueológico y vigilancia de especies en peligro de extinción. Además, la ACT y el contratista se acogieron al permiso general de construcción para aguas de escorrentía emitido por la Agencia Federal para la Protección Ambiental.

18. Por consiguiente, este proyecto sí cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, con lo cual es incorrecto cualquier planteamiento de la parte demandante en contrario, máxime cuando la parte demandante no presentó prueba oral y/o documental que refute la existencia de esa permisología.

#### **b. Cumplimiento Ambiental**

19. El penúltimo párrafo del inciso C del Artículo 4 de la Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico establece lo siguiente:

En aquellos casos en que el Departamento de Transportación y Obras Públicas o cualesquiera de sus instrumentalidades o dependencias, o cualquier otra entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con el Departamento de Transportación Federal, o cualesquiera de sus instrumentalidades y dependencias, o cualquier otra entidad gubernamental del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sean agencias co-proponentes (co-lead agencies) en la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental u otro documento ambiental bajo la Sección 102 (C) del "*National Environmental Policy Act of 1969*" (NEPA), (Pub. L. 91-190), (42 U.S.C. secs. 4321-4370h, 4332(C)), según enmendada, y la Sección 6002 del "*Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users*" (SAFETEA-LU), (Pub. L. 109-59) (2005), (23 U.S.C. sec. 139), según enmendada, para un proyecto de carreteras, puentes, autopistas u otras "facilidades de tránsito y transportación", según definidas en el Artículo 3 de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada; **no será necesario obtener una determinación de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos, a los efectos de esta Sección. En estos casos, una vez la decisión tomada por la agencia, según el Registro de Decisión (Record of Decision o ROD), se notifique en el Registro Federal (Federal Register), la declaración de impacto ambiental u otro documento ambiental aprobado a tenor con la Sección 102 (C) del "*National Environmental Policy Act of 1969*" (NEPA), (Pub. L. 91-190) (42 U.S.C. Sec. 4332 (C)), se entenderá suficiente, a los fines del Artículo 4 del Título I de la Ley Núm. 416-2004, según enmendada, todo ello sin necesidad de decisión, determinación o acción ulterior alguna por el Departamento o la Oficina de Gerencia de Permisos. El Director de OGPe certificará el cumplimiento o notificará incumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental, Ley 416, antes mencionada, para lo cual tendrá un término jurisdiccional de quince (15) días luego de notificado el Récord de Decisión (Record of Decision).**

Ver 12 LPRA sec. 8001a (énfasis suplido).

20. Esa disposición de ley fue incorporada a la Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico por virtud de la Ley #212 de 2015. Esa disposición de ley incorpora la norma establecida en la Ley #212 de 2015, la cual eliminó la duplicidad de procesos de análisis ambiental cuando el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o la ACT o cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico ya ha obtenido la aprobación federal ambiental bajo NEPA. Por consiguiente, una vez la ACT obtiene una determinación ambiental favorable de la FHWA y la misma es sometida a la OGPe, le corresponde a la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPe certificar el cumplimiento o no con la Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, todo ello sin necesidad de decisión, determinación o acción ulterior alguna por la OGPe.

21. La construcción de un paseo peatonal y de bicicletas forma parte de la lista de Exclusiones Categóricas del FHWA. **Ver 23 CFR 771.117 inciso (c)(3).**

22. Según declarado por el Ing. Emilio Colón haciendo referencia a la documentación sometida por la ACT al FHWA y a la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPe, para este proyecto de construcción de un paseo peatonal y de bicicletas, la ACT solicitó al FHWA una determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica. Ese proceso de análisis ambiental de la FHWA incluyó determinar el cumplimiento ambiental bajo la Ley Federal de Política Pública Ambiental, “NEPA” por sus siglas en inglés. En el 2023, la FHWA reiteró su determinación favorable de cumplimiento ambiental por exclusión categórica a favor de la ACT. Esa determinación de la FHWA fue sometida a la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPe, con lo cual esta certificó el cumplimiento de la ACT con Ley Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico.

23. Al respecto, el Ing. Emilio Colón declaró que este proyecto es financiado con fondos federales de la FHWA, por lo que la FHWA realizó un proceso de revisión ambiental bajo la Ley “NEPA”. En el 2003, la FHWA determinó que el proyecto no causará efectos adversos sobre el uso de terrenos, planes de transportación, recursos culturales, hábitáculos críticos o especies en peligro de extinción. Debido a varios trámites relacionados a cambios menores en el proyecto, dicha agencia federal realizó reevaluaciones del mismo en las siguientes fechas: a) 8 de octubre de 2008, b) 25 de julio de 2012, c) 25 de junio de 2015, d) 16 de septiembre de 2016, e) 15 de junio de 2020, y f) 20 de abril de 2023. En todas las reevaluaciones, la FHWA determinó que los cambios no alteraban su determinación inicial de certificar el cumplimiento ambiental vía exclusión categórica.

24. El Ing. Emilio Colón declaró que, según la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, una vez la ACT obtiene de la FHWA la determinación favorable de cumplimiento ambiental bajo NEPA, no es necesario que la ACT someta un nuevo documento ambiental ante la OGPe, ni obtenga una determinación nueva e independiente de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPe. En otras palabras, según expresamente dispone la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, una vez la ACT obtiene de la FHWA la determinación favorable de cumplimiento ambiental bajo NEPA, esa decisión constituye cumplimiento ambiental a nivel local, todo ello sin necesidad de decisión o acción ulterior de la OGPe. Por mandato de esa ley, lo único que le corresponde hacer a la OGPe es certificar cumplimiento o no con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico. Para este proyecto, OGPe emitió en el 2023 una Certificación de Cumplimiento Ambiental a favor de la ACT.

25. Según declarado por el Ing. Emilio Colón y también por el Sr. Luis García Pelatti (perito de la parte demandante), el 25 de septiembre de 2023, la ACT sometió ante la OGPe la

solicitud de Determinación de Cumplimiento Ambiental vía Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429 y con esa solicitud se notificó la certificación de cumplimiento ambiental federal por la FHWA. De acuerdo con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, ese es el único requisito necesario para la certificación de cumplimiento ambiental a nivel local, según declarado por el Ing. Emilio Colón. De esa forma, la ACT no tenía que presentar una Declaración de Impacto Ambiental o una Evaluación Ambiental para este proyecto.

26. La parte demandante argumenta el supuesto incumplimiento ambiental basado en la Parte III de la Orden Administrativa #2021-02 del DRNA. Eso es incorrecto, ya que esa Parte III es inaplicable a la ACT en este proyecto. Esa Orden Administrativa fue promulgada en virtud de la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico y teniendo en cuenta las políticas públicas establecidas en esa Ley. De esa forma, esa Orden Administrativa no puede ir en contra de lo expresamente dispuesto en la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico. Como indicamos, la ACT cumplió con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico al obtener una determinación ambiental favorable de la FHWA y someter la misma a la OGPe para su certificación, todo ello sin necesidad de decisión, determinación o acción ulterior alguna por la OGPe, ni exigencia de cumplimiento con requisito adicional alguno que no forme parte de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del inciso C del Artículo 4 de esa Ley.

27. Conforme a lo antes expuesto, la ACT sostiene que cumplió con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, con lo cual todo planteamiento de la parte demandante en contrario es inmeritorio.

**c. La ACT está exenta de la presentación de una consulta de ubicación, según la normativa legal vigente**

1. La parte demandante plantea que el proyecto no cuenta con una consulta de ubicación enmendada, según requerida en el año 2016 por la Junta de Planificación en virtud de la Sección 55.5.3 del Reglamento Conjunto de 2015. Eso es incorrecto. El estado de Derecho en Puerto Rico iniciado por el Reglamento Conjunto de 2020 y vigente actualmente por virtud del Reglamento Conjunto de 2023 es que la ACT está exenta de la presentación de una consulta de ubicación. El Reglamento Conjunto de 2015 no estaba vigente cuando este proyecto comenzó su construcción.

2. El inciso (e) de la sección 2.2.3.2 del Reglamento Conjunto de 2020 y del Reglamento Conjunto de 2023 dispone lo siguiente:

Requerirán la presentación de consulta de ubicación las siguientes instancias:

...

e. Toda mejora pública excluyendo las transacciones de terreros públicas **exceptuando** aquéllas que se declaran exentas mediante resolución por la JP o **aquellas incluidas en la Regla 2.2.8 de este Reglamento Conjunto.** (énfasis suplido)



3. La Regla 2.2.8 del Reglamento Conjunto de 2020 y del Reglamento Conjunto de 2023 dispone lo siguiente:

**a. Se exime de presentar ante la Junta Adjudicativa de la OGPe consultas de ubicación a proyectos de mejoras públicas a las entidades gubernamentales concernidas siguientes:**

1. ...

...

9. **DTOP Y ACT:** Todo proyecto o mejora pública vial incluidos en:

a) Planes Viales

b) Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para Puerto Rico

c) Programa de Construcción de Carreteras (énfasis suplido)

4. Esas disposiciones reglamentarias claramente establecen que dentro de la lista de proyectos de mejoras públicas que están exentos de la presentación de una consulta de ubicación están los de la ACT.

5. Según declarado por el Ing. Emilio Colón, este proyecto forma parte del Plan Territorial del Municipio de Rincón y del Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para Puerto Rico, los Planes Viales y el Programa de Construcción de Carreteras de la ACT. Este proyecto responde a objetivos de movilidad multimodal, acceso peatonal y desarrollo urbano, según declaró ese perito.<sup>2</sup> De esa forma, y según declarado por el Ing. Emilio Colón, cuando se realizó este trámite de permisología ante la OGPe, este proyecto estaba exento de la presentación de una consulta de ubicación desde la vigencia del Reglamento Conjunto de 2020 y del Reglamento Conjunto de 2023. Ese nuevo estado de Derecho dejó sin efecto la exigencia de una consulta de ubicación enmendada basada en el Reglamento Conjunto de 2015.

6. Conforme a lo antes expuesto, la ACT sostiene que cumplió con la normativa legal vigente sobre el tema de consulta de ubicación, con lo cual este planteamiento de la parte demandante es inmeritorio.

**d. El proyecto cuenta con Permiso Único Incidental Operacional (PUI) válidamente obtenido**

7. La parte demandante alega la ACT indujo a error a la OGPe para obtener el PUI para este proyecto. Eso es incorrecto.

8. De entrada, un PUI no es un permiso de construcción, sino unas medidas de control y mitigación para corte de árboles y movimiento de terreno, etc., según declarado por el Ing. Emilio Colón. La parte demandante incorrectamente asume que los requisitos para obtener un permiso de construcción son los mismos requisitos para obtener un PUI. Los requisitos de un PUI aparecen listados en la sección 3.4.1.1 del Reglamento Conjunto de 2023. Por eso, es que la parte demandante erróneamente argumenta que la ACT no sometió una consulta de ubicación, deslinde y planos, etc. para obtener el PUI.

---

<sup>2</sup> Véase también la Orden Ejecutiva OE-2016-065 de 29 de diciembre de 2016 sobre el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rincón.

9. Según declarado por el Ing. Emilio Colón y admitido por el Sr. Luis García Pelatti, perito de la parte demandante, la ACT está exenta de presentar un permiso de construcción ante la OGPe para la construcción de paseos lineales o de bicicletas. **Ver sección 3.2.4.3 del Reglamento Conjunto de 2023.**<sup>3</sup> De esa forma, exigirle a la ACT que, para obtener un PUI, tiene que cumplir los requisitos para obtener un permiso de construcción es un acto contrario a la exención establecida en sección 3.2.4.3 del Reglamento Conjunto de 2023.

10. La realidad es que la ACT cumplió con los requisitos específicos para obtener un PUI establecidos en el Reglamento Conjunto de 2023. La parte demandante no presentó prueba oral y/o documental que refute eso. Al respecto, la parte demandante erróneamente se enfocó en resaltar documentos que no están en la lista de requisitos de un PUI que dispone la sección 3.4.1.1 del Reglamento Conjunto de 2023. Según admitido por el Sr. Luis García Pelatti, perito de la parte demandante, dentro de la lista de requisitos para obtener un PUI que dispone la sección 3.4.1.1 del Reglamento Conjunto de 2023 no está someter lo siguiente: a) información sobre alguna consulta de ubicación ya aprobada; b) el expediente de la consulta de ubicación que haya estado ante la consideración de la Junta de Planificación (JP); c) cartas o comunicaciones que la ACT presentó a la JP durante el trámite de alguna consulta de ubicación; d) cartas o comunicaciones que la JP emitió en respuesta a las cartas de la ACT durante el trámite de alguna consulta de ubicación; e) permiso de construcción; f) planos que reflejen la Zona Marítimo-Terrestre; g) planos que reflejen la Zona de Separación de 20 metros (salvamento y vigilancia); h) planos que identifiquen las zonas de inundación correspondientes a los mapas de inundación vigentes al 2018; i) un diseño utilizando los mapas de inundación actualizados; j) Certificado de Elevación debidamente cumplimentado (FEMA Form 086-0-33 revisado); k) un deslinde de la zona marítimo-terrestre; l) deslinde de la zona marítimo-terrestre actualizado al 2023, 2024 o 2025; y m) un deslinde que refleje la Zona de Separación de 20 metros (salvamento y vigilancia), la cual se mide desde el límite de la ZMT. Por ende, la parte demandante no cumplió con su carga probatoria sobre este elemento de su reclamación.

11. En su informe, el Sr. Luis García Pelatti expresa, sin proveer evidencia para ello, que el PUI no se sometió bajo la Ley de Certificaciones (135-1967, según enmendada). Eso es incorrecto. La OGPe emitió el Permiso Único Incidental Operacional 2024-544025-PUI-300201 el 16 de mayo de 2024, el cual indica que la proyectista es la ingeniera Alexandra Velázquez (licencia número 18906). Además, los planos están certificados por ella y el memorial por el ingeniero Claudio Torres Serrano (licencia número 13108). Ambos son ingenieros licenciados y miembros activos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ver informe pericial del Ing. Emilio Colón.

---

<sup>3</sup> Desde el año 1966, mediante Resolución JPE-2, la Junta de Planificación eximió al DTOP y a la ACT de la presentación de planos para permisos de construcción. El Reglamento Conjunto de 2023 mantiene esa exención al eximir a la ACT de presentar ante la OGPe permisos de construcción para este tipo de proyecto de construcción. Ver sección 3.2.4.3, inciso a(1)(f) del Reglamento Conjunto de 2023.

12. Por otro lado, la parte demandante no probó que la OGPe emitió el PUI mediante información incorrecta, falsa o fraudulenta suministrada por la ACT. En su esfuerzo de tratar de probar este elemento de su reclamación, la parte demandante simplemente hizo referencia a su Exhibit 16 para señalar que la ACT le dijo al DRNA (no OGPe) que la vigencia del endoso de la ZMT de 5 años no aplica porque el proyecto está en terrenos reservados por el gobierno de EE.UU. para fines públicos y que una delimitación de la zona marítimo-terrestre fue aprobada por el DRNA en febrero 2007. Eso no es suficiente, ya que, según admitió el Sr. Luis García Pelatti, perito de la parte demandante, no hay evidencia alguna que demuestre que el DRNA acogió esas dos aseveraciones como correcta para dar su endoso al proyecto y tampoco hay evidencia alguna que demuestre que la OGPe acogió esas dos aseveraciones como correcta para para emitir el PUI y la Certificación de Cumplimiento Ambiental a favor de la ACT.

13. Por consiguiente, es inmeritorio el planteamiento de que la ACT indujo a error a la OGPe para obtener el PUI para este proyecto.

**e. El proyecto cuenta con un deslinde aprobado por el DRNA**

14. La parte demandante plantea que este proyecto no cuenta con un deslinde vigente ni completo de la Zona Marítimo Terrestre (en adelante ZMT). Eso es incorrecto.

15. De entrada, el deslinde de la ZMT no es un permiso o autorización que emite OGPe, según admitido el Sr. Luis García Pelatti. Aun así, mediante carta del 13 de marzo de 2000, el DRNA informó a la ACT que el deslinde del 1998 que le fue sometido delimita la ZMT con relación a este proyecto. De esa forma, el proyecto sí cuenta con un deslinde.<sup>4</sup>

16. A su vez, según admitido por el Sr. Luis García Pelatti, perito de la parte demandante, en ningún momento el DRNA le ha indicado a la ACT que está incumpliendo con algún requisito o condición descrito en esa carta del 13 de marzo de 2000 que aprobó el deslinde de este proyecto; en ningún momento el DRNA le ha indicado a la ACT que el plano de mensura del deslinde del 1998 estaba incompleto; en ningún momento el DRNA le ha señalado a la ACT objeción alguna al proyecto por razón de que el plano de mensura del deslinde del 1998 haya estado incompleto, de eso haber ocurrido; en ningún momento el DRNA le ha requerido a la ACT que someta un nuevo deslinde actualizando el deslinde del 1998; en ningún momento el DRNA le ha señalado a la ACT que alguna parte del proyecto está siendo realizada sobre la ZMT; y en ningún momento el DRNA le ha señalado a la ACT objeción alguna al proyecto por razón de que alguna parte del mismo recaiga sobre una porción de la Zona de Separación de 20 metros.

---

<sup>4</sup> La carta de 13 marzo 2000 hace referencia a páginas 13 a 22 del plano de deslinde, pero no dice que está incompleto.

17. Mediante carta del 20 de febrero de 2009, el DRNA informó a la ACT no tener objeción a este proyecto. Ese endoso fue reiterado en múltiples ocasiones por el DRNA mediante su carta del 20 de junio de 2016, su carta del 28 de agosto de 2017 y su carta del 31 de enero de 2025. Según admitido por el Sr. Luis García Pelatti, en ningún momento el DRNA le ha indicado a la ACT que está incumpliendo con algún requisito o condición descrito en cada una de esas cartas. La realidad es que en todo momento el DRNA le ha dado el visto bueno a este proyecto y nunca ha cuestionado el cumplimiento de la ACT con el deslinde de la ZMT para este proyecto.

18. De otra parte, la prueba pericial de la parte demandante (agrimensor Gerardo Cerra) no demostró que el deslinde del 1998 aprobado para este proyecto no delimita adecuadamente la ZMT en la actualidad. En su informe, ese agrimensor no trazó el deslinde del 1998. Así lo admitió en el Juicio. Aun cuando el plano de mensura de 1998 establece los puntos y coordenadas marcando ese deslinde, y esos puntos y coordenadas pueden fácilmente ser geo-referenciadas en el Sistema NAD83 usado en la actualidad por los agrimensores, el agrimensor Cerra no lo hizo; de hecho, admitió que el no pudo hacerlo, lo cual realmente demuestra su falta de peritaje en esta materia. A su vez, no lo hizo porque iba a constatar que el deslinde del 1998 sí delimita adecuadamente la ZMT en la actualidad.

19. El testimonio del agrimensor Cerra no merece valor probatorio alguno ni credibilidad por múltiples razones. Primero, en su informe no hay certificación alguna de que la línea roja usada para marcar el trazado del Paseo Peatonal está correctamente situada en el lugar que Cerra escogió; así lo admitió en el Juicio; de hecho, en su informe Cerra no presentó los puntos y coordenadas y las mediciones de distancia para trazar esa línea roja; tampoco hace referencia a algún plano geo-referenciado para trazar esa línea roja; tampoco hace referencia a alguna fuente de información que certifique como correcto el lugar donde él puso esa línea roja. Por ende, como Cerra no puede certificar el lugar correcto de la línea roja usada para marcar el trazado del Paseo Peatonal, entonces no es posible poder certificar que esa línea roja pasa por encima o toca la línea azul que él usó para demarcar la ZMT en las páginas #1, 5 y 6 de su informe.

20. Segundo, la escala gráfica de las imágenes de su informe no es adecuada para realmente concluir que el trazado del proyecto pasa por encima de la línea de la ZMT y/o la Zona de 20 metros. La realidad es que Cerra usó una escala de 1:500 cuando debió usar una escala de 1:100 o 1:50, ya que estas escalas muestran la imagen del suelo mucho más cerca del mismo; es decir, la imagen bajo la escala 1:100 o 1:50 se acerca muchísimo más al suelo de lo que él escogió presentar, la cual es una vista aérea lejana (escala 1:500). Al comparar la escala 1:500 con la escala 1:100, esta última muestra con mayor claridad donde está cada cosa que muestra la imagen, muestra con mayor precisión las cosas que están a corta distancia entre ellas, y permite ver con claridad milimétrica si una estructura toca o cruza una línea específica. El hecho de que Cerra usó la escala de 1:500, en vez

de escala de 1:100 o 1:50, cuestiona significativamente la confiabilidad y credibilidad de su testimonio.

21. Tercero, la línea azul que él usó para demarcar la ZMT en las páginas #1, 5 y 6 de su informe no está certificada como correcta y válida por el DRNA. Cuarto, aun cuando el agrimensor Cerra alega que el proyecto invade la Franja de Vigilancia del Litoral en algunos trayectos del proyecto, esa Franja no aparece dibujada o trazada en su informe; así lo admitió en el Juicio. Quinto, aun cuando es agrimensor, este no hizo un deslinde de toda la extensión del proyecto. Sexto, usó un deslinde de 2023 que es parcial y no cubre toda la extensión del proyecto; de hecho, de un total de seis (6) páginas que tiene su informe, sólo la página #1 hace referencia a ese deslinde de 2023. Por último, ocho (8) de las once (11) imágenes que aparecen en el informe de Cerra confirman que el proyecto no se acerca a la costa.

22. Conforme a ello, procede que este Tribunal descarte el testimonio e informe del agrimensor Cerra y no le dé valor probatorio alguno, ya que se trata de una opinión pericial carente de fundamentos competentes.

23. Por otro lado, el requisito de obtener un deslinde con vigencia de cinco (5) años es un requisito para obtener un permiso de construcción, según el Reglamento Conjunto de 2023. Como la ACT está exenta de presentar un permiso de construcción ante la OGPe para la construcción de paseos lineales o de bicicletas, según la sección 3.2.4.3 del Reglamento Conjunto de 2023, entonces la ACT no tiene que someter ante la OGPe un nuevo deslinde con vigencia de cinco (5) años.

24. De otra parte, contrario a lo alegado por la parte demandante, esta no logró probar que la costa de Rincón, particularmente la relacionada al proyecto, ha sufrido cambios significativos que ameriten actualizar el deslinde del 1998. Ninguna prueba oral, documental y/o pericial fue presentada demostrando que la costa de Rincón aledaña al proyecto ha sufrido cambios significativos por el pasar de la tormenta tropical Jeanne en 2004, la tormenta Irene en 2011, la tormenta tropical Erica en 2015, el huracán Irma en 2017, el huracán María en 2017 y el huracán Fiona en 2022 o por alguna otra circunstancia. De esa forma, esa aseveración infundada del Sr. Luis García Pelatti en su informe es una especulación carente de apoyo en evidencia competente, con lo cual no merece valor probatorio alguno.

25. Por último, la parte demandante alega que el proyecto no cuenta con una concesión del DRNA con respecto a uno o dos puntos particulares del trazado del Paseo que supuestamente tocan la Zona de Separación de 20 metros (salvamento y vigilancia). Eso es incorrecto. El DRNA evaluó el plano de deslinde y los planos del proyecto, y en todo momento ha endosado el proyecto. En ningún momento el DRNA le ha señalado a la ACT objeción alguna al proyecto por razón de que alguna parte de este recaiga sobre una porción de la Zona de Separación de 20 metros. Eso confirma

que no hace falta concesión alguna o, en la alternativa, la misma fue concedida implícitamente en cada una de las cartas del DRNA endosando el proyecto.<sup>5</sup>

26. Conforme a lo antes expuesto, la ACT sostiene que este proyecto sí cuenta con un deslinde aprobado por el DRNA, con lo cual todo planteamiento de la parte demandante en contrario es inmeritorio.

**f. La ACT cuenta con legitimación activa sobre los terrenos del proyecto.**

27. La parte demandante cuestiona la legitimación activa de la ACT sobre algunos terrenos del proyecto, ya que alegan pertenecen al Municipio de Rincón y no a la ACT. Eso es incorrecto. Según declarado por el Ingeniero Emilio Colón, el proyecto fue incorporado formalmente en el Plan Territorial de Municipio de Rincón y cuenta con un acuerdo interagencial entre la ACT y el Municipio de Rincón, mediante el cual la ACT asume la responsabilidad de la construcción, mientras que el Municipio asume la operación y mantenimiento del paseo, sin que ello conlleve transferencia de la titularidad de los inmuebles. Dicho acuerdo satisface los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto en terrenos municipales.

28. Conforme a ello, este planteamiento de la parte demandantes es inmeritorio.

**g. El proyecto no ha tenido cambios sustanciales en la alineación del paseo**

29. Contrario a lo que plantea la parte demandante, la ruta del paseo nunca ha sufrido cambios sustanciales o significativos en su alineación. En todo momento, algún cambio de alineación en alguna área particular del proyecto ha sido de carácter menor y no significativo, y sin variación de las parcelas originales por donde transcurre el paseo peatonal y ciclista. A su vez, en todo momento cada cambio fue debidamente consultado y aceptado por la FHWA como enmiendas al documento ambiental federal y, conforme a la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, OGPe certificó que el proceso federal satisfizo los requisitos del proceso ambiental local, sin que fuera necesaria acción adicional, ni adquisición de terrenos adicionales.

30. Conforme a ello, todo planteamiento de la parte demandantes sobre cambio en alineación es inmeritorio.

**h. No se incumple con la reglamentación de inundabilidad**

31. Contrario a lo que plantea la parte demandante, el proyecto no incumple con la reglamentación de inundabilidad. El Reglamento número 9238 (Planificación en Areas Especiales de Peligro a Inundación) define “estructura” como:

Aquello que se erige, construye, fija o sitúa por la mano del hombre en, sobre o bajo el terreno e incluye, sin limitarse a, edificios, torres, chimeneas, líneas de transmisión aéreas. Para propósitos de la administración de los valles inundables, un edificio con paredes y techo, incluyendo tanque de almacenaje

---

<sup>5</sup> En la alternativa, de ser necesaria una concesión para uno o dos puntos particulares del trazado del Paseo, eso no conlleva la paralización de todo el proyecto. A lo sumo, requiere simplemente que se obtenga esa concesión del DRNA para construir esa área individual del proyecto, si es que no es viable modificar levemente el trazado de la misma.

de gas o líquido que está principalmente sobre el terreno, así como también casas manufacturadas o prefabricadas.

32. Lo que la ACT propone construir en ambos tramos no constituye una estructura, de acuerdo con el reglamento número 9238, por lo que no es necesario cumplir con la Sección 7.03 de dicho reglamento. Aun cuando sólo dos porciones<sup>6</sup> del proyecto se encuentran dentro de zonas AE y VE, las mismas no se encuentran en el cause mayor, por lo que su nivel de inundabilidad es sumamente bajo.

33. Conforme a ello, todo planteamiento de la parte demandante sobre la reglamentación de inundabilidad es inmeritorio.

### **Conclusión**

34. En conclusión, la parte demandante no ha probado su reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm.161-2009, según enmendada, y no existe evidencia de que la permisología emitida por OGPe para este proyecto fue obtenida mediante fraude, dolo, engaño, información falsa o información incorrecta. La parte demandante no derrotó la presunción de legalidad y corrección que le aplica a los permisos aquí impugnados. Los remedios que la parte demandante exige, tales como un nuevo deslinde, una Declaración de Impacto Ambiental, una Consulta de Ubicación enmendada, no son remedios disponibles en una reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm.161-2009, según enmendada. La realidad es que este proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos y está exento de la presentación de una consulta de ubicación y de permiso de construcción; además, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél; este proyecto cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado por la *Federal Highway Administration*, quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal, con lo cual la ACT cumplió con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico.

35. Según declarado por el Ing. Emilio Colón, la ACT ha cumplido con los requisitos reglamentarios, ambientales y administrativos aplicables, por lo que no procede esta reclamación de la parte demandante y este Tribunal debe desestimarla con perjuicio.

36. Conforme a todo lo antes expuesto, solicitamos a este Tribunal que desestime con perjuicio la Demanda por ser inmeritoria en Derecho y ordene continuación de todos los trabajos de construcción del Paseo Peatonal y Ciclista en el Municipio de Rincón.

---

<sup>6</sup> Una es la porción el área colindante a la Reserva Marina Tres Palmas y otra porción en el área del balneario público de Rincón.

37. POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que declare Ha Lugar esta moción y, en consecuencia, desestime con perjuicio la Demanda por ser inmeritoria en Derecho y ordene continuación de todos los trabajos de construcción del Paseo Peatonal y Ciclista en el Municipio de Rincón.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2026.

CERTIFICAMOS haber radicado este escrito mediante SUMAC. Dicho sistema notificará copia de esta moción a los abogados de récord de las Partes.

Respetuosamente sometido,

**f/Francisco J. Mercado-Olivero**  
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO  
PO Box 194306  
San Juan PR 00919  
RUA Núm. 13,037  
Email: [fmercado@mmlawpr.com](mailto:fmercado@mmlawpr.com)  
Tel. 939-389-6067